

1500148-44.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Stephani Raiany Bastos Vieira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 19h45, na Rua Thomazina Polhesse Squilanti, n. 51, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500148-44.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500148-44.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Stephani Raiany Bastos Vieira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 19h45, na Rua Thomazina Polhesse Squilanti, n. 51, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, DANILO SANTOS DE MELLO e STEPHANI RAIANY BASTOS VIEIRA, qualificados a fls. 7 e 14, respectivamente, agindo mediante prévio ajuste e com unidade de desígnio, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 21 porções de cocaína com peso líquido total de 24,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 11/13. Segundo se apurou, os denunciados comercializavam entorpecentes no local, sendo que DANILO permanecia com poucas porções de entorpecentes e com o dinheiro obtido com a comercialização, enquanto STEPHANI permanecia com a maior parte das drogas. Guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina pela região quando, nas imediações do Residencial Tamoios, se depararam com os denunciados, que, ao notarem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo e ambos atiraram objetos por sobre um muro. Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder dos denunciados. Contudo, com

auxílio de um cão farejador, os guardas conseguiram encontrar os bens dispensados pelo casal. Assim, no interior de uma bolsinha feminina, que foi dispensada por DANILO, encontraram duas porções de cocaína e a quantia de R\$ 320,00 em espécie. No interior de um invólucro plástico dispensado por STEPHANI, encontraram outras 19 porções de crack."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Resposta escrita nos autos. A denúncia foi recebida. Prova oral e interrogatório nos autos.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de VIEIRA nos termos da denúncia. Quanto a DANILO, requer a desclassificação do delito para porte para uso.

A Defesa de VIEIRA requer a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como a fixação de regime aberto e substituição pela pena restritiva de direitos.

Em Alegações finais, a Defesa de DANILO requer a desclassificação para porte destinado a uso.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, a ré VIEIRA disse que estava no local vendendo droga ilícita.

DANILO não estava vendendo, ele era apenas usuário. Tem um filho de 8 meses.

O réu DANILO disse que estava com duas porções de droga ilícita para uso, negando ter jogado uma bolsa ao solo. Não vendia drogas no local.

As testemunhas Marcos Vinicius Ferreira e Jaime Rodrigues Filho disseram que estavam em patrulhamento e viram o réu jogar algo em um terreno ao ver a viatura. Na posse da ré havia R\$ 50,00. No terreno foi localizada uma bolsa feminina com entorpecentes e dinheiro. Jaime disse ainda que o cão de faro localizou as drogas no terreno.

A quantidade de drogas ilícitas e a confissão da acusada tornam inequívoca a destinação ao comércio.

Quanto a DANILO, contudo, o caso é desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ausente prova nos autos da destinação comercial do entorpecente ilícito.

Passo a dosar a pena de VIEIRA.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

A ré não tem maus antecedentes, conforme certidão a 96/99. Razão pela qual, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa. Há agravante, uma vez que a ré é reincidente em crime doloso, conforme certidão a fls 96, primeiro processo. Contudo houve confissão, de forma que ficam compensadas as circunstâncias (Recurso repetitivo julgado pelo STJ, Tema 585). Não há causa de aumento. Não se aplica o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a ré é reincidente. O dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da situação econômica da ré.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, pois trata-se de ré reincidente.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO Stephani Raiany Bastos Vieira à pena de cinco anos de reclusão, mais 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Quanto a Danilo Santos de Mello, a pena é a advertência sobre os efeitos dos entorpecentes ilícitos.

Incabível o apelo em liberdade da ré, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, pois a reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública.

Expeça-se ofício para a destruição dos entorpecentes, constando a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Decreto o perdimento dos valores monetários apreendidos nos autos, em favor da SENAD. Após o trânsito em julgado, providencie-se a transferência, comunicando-se, com cópia do depósito.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor e a ré. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 05 de abril de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA